

주의 요구

1. 제 목 : 공매대행 의뢰 접수 및 공매재산현황조사서 작성 등
공매착수 불철저
2. 소관부점 : 경남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경남지역본부는 「국세징수법」 제103조 및 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납 압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」(이하 “요령”이라 한다) 제8조 제1항에 따르면 한국자산관리공사는 세무서장으로부터 공매대행의뢰를 받은 때에는 지체 없이 공매대행 업무에 착수하여야 한다고 되어 있고²⁶⁾

26) 다만, 압류재산의 추산가액이 강제징수비(압류에 관계되는 국세에 우선하는 「국세기본법」 제35조 제1항 제3호에 따른 채권 금액이 있는 경우 이를 포함한다)를 징수하면 남은 여지가 없어 강제징수를 종료할 필요가 있는 경우 공매착수를 보류하고 그 사실을 세무서장에게 통보하여야 한다.

요령 제12조 제1항 및 제5항에 따르면 한국자산관리공사는 「국세징수법」(이하 “법”이라 한다) 제68조에 따라 공매예정가격을 결정하기 위하여 공매재산의 현 상태, 점유관계, 임차료 또는 보증금의 액수, 그 밖의 현황을 조사하여야 하며 현황조사를 완료한 때에는 공매재산현황조사서를 작성하여야 한다고 되어 있으며

요령 제20조에 따르면 한국자산관리공사는 공매재산에 대하여 법 제69조에 따른 현황조사를 기초로 다음 각 호27)의 사항이 포함된 공매재산명세서를 작성하여야 한다고 되어 있고 공매재산명세서는 입찰참가자들이 열람하는 서류로 입찰 시작 7일 전부터 입찰 마감일까지 전자자산처분시스템(온비드)에 게시하도록 되어 있다.

따라서, 신속한 공매대행 업무 수행을 위해서는 세무서장으로부터 공매대행의뢰를 받은 때에는 지체 없이 공매대행의뢰서를 접수하고 현황조사를 실시하였을 경우 현황조사결과보고서를 기한 내 작성하여 공매 업무가 신속히 진행될 수 있도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 경남지역본부 소관 압류재산과 관련하여 공매대행의뢰 접수 및 공매재산현황조사서 작성 현황을 점검한 결과

-
- 27) 1. 공매재산의 명칭, 소재, 수량, 품질, 공매예정가격, 그 밖의 중요한 사항
2. 공매재산의 점유자 및 점유 권원, 점유할 수 있는 기간, 차임 또는 보증금에 관한 관계인의 진술
3. 법 제76조제1항 및 제2항에 따른 배분요구 현황 및 같은 조 제5항에 따른 채권신고 현황
4. 공매재산에 대하여 등기·등록된 권리, 대항력 있는 임차권 또는 가처분으로서 매수인이 인수하는 것
5. 매각에 따라 설정된 것으로 보게 되는 지상권의 개요

(1) 공매대행의뢰 접수 업무 불철저

2024. 9. 4. 금정세무서로부터 수입한 (주)○○○○ 압류재산(2024-18698-001) ‘부산광역시 기장군 정관읍 *****’의 경우 2024. 9. 4. 위임기관으로부터 공매대행의뢰를 수신하였으나 접수는 135일이 경과한 2025. 1. 17.에 이루어졌고 2025. 4. 2. 법원경락(2025. 3. 26., 임의경매로 인한 소유권 이전)을 사유로 수입해제를 통보하는 등

[별표 3] “압류재산 공매대행 접수 지연 명세”와 같이 압류재산 공매대행 접수를 짧게는 30일로부터 길게는 135일까지 지연한 75건이 확인되었다²⁸⁾.

(2) 공매재산현황조사서 작성 업무 불철저

2023. 5. 9. 거제시청으로부터 수입한 채납자 ◇◇◇◇ 압류재산(2023-05096-003) ‘경상남도 거제시 남부면 *****’의 경우 2023. 7. 27. 현황조사를 완료하였으나 2023. 8. 2. 과잉공매를 사유로 공매가 보류되어 현황조사 기한인 2023. 7. 28.까지 현황조사서를 작성하지 않았고 추후 공매가 재개된 후 현황조사일로부터 567일이 경과한 2025. 2. 14.에서야 현황조사서를 작성하는 등

[별표 4] “공매재산 현황조사서 작성 지연 명세”와 같이 현황조사 의뢰 시 설정한 조사기한으로부터 짧게는 21일, 길게는 567일 동안 공매재산현황조사서 작성을 지연한 42건이 확인 되었다.

28) 공매대행 의뢰 접수 소요기간 현황

(단위: 건, %)

구분	합계	10일 이내	11~30일	31~60일	60일 초과
경남지역본부	3,357	2,937	345	60	15
(비율)	(100)	(87.49)	(10.28)	(1.79)	(0.44)

[소관부점 의견] 경남지역본부는 공매대행의뢰를 적기에 접수하고 현황 조사기한 내 현황조사서를 작성하는 등 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 신속한 공매업무 진행을 위해 공매대행 의뢰를 지체없이 접수하고 현황조사 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

[별표 3]

압류재산 공매대행 접수 지연 명세

순번	위임기관	관리번호	채납자	수신일자(A)	접수일자(B)	지연일수(B-A)
합 계: 총 75건						
1	금정세무서	2024-18698-001	“기재 생략”	2024. 9. 4.	2025. 1. 17.	135
2	북대구세무서	2024-18693-001		2024. 9. 5.	2024. 11. 24.	80
3	북대구세무서	2024-18693-004		2024. 9. 5.	2024. 11. 24.	80
4	서대구세무서	2024-17428-001		2024. 9. 9.	2024. 11. 24.	76
5	양산세무서	2024-16630-001		2024. 9. 10.	2024. 11. 18.	69
6	수성세무서	2024-18694-001		2024. 9. 19.	2024. 11. 24.	66
7	중부산세무서	2024-18699-001		2024. 9. 20.	2024. 11. 24.	65
8	부산진세무서	2024-15922-001		2024. 9. 3.	2024. 11. 6.	64
9	부산진세무서	2024-15922-002		2024. 9. 3.	2024. 11. 6.	64
10	수성세무서	2024-18695-001		2024. 9. 23.	2024. 11. 24.	62
11	중부산세무서	2024-18696-001		2024. 9. 24.	2024. 11. 24.	61
12	동울산세무서	2024-18708-001		2024. 9. 24.	2024. 11. 24.	61
13	김천세무서	2024-17632-001		2024. 9. 25.	2024. 11. 24.	60
14	동대구세무서	2024-18697-003		2024. 9. 25.	2024. 11. 24.	60
15	금정세무서	2024-18707-001		2024. 9. 25.	2024. 11. 24.	60
16	서대구세무서	2024-17429-001		2024. 9. 26.	2024. 11. 24.	59
17	서대구세무서	2024-17429-002		2024. 9. 26.	2024. 11. 24.	59
18	제주세무서	2024-18700-001		2024. 9. 26.	2024. 11. 24.	59
19	제주세무서	2024-18700-002		2024. 9. 26.	2024. 11. 24.	59
20	부산강서세무서	2024-15527-001		2024. 9. 3.	2024. 10. 30.	57
21	부산강서세무서	2024-15528-001		2024. 9. 3.	2024. 10. 30.	57
22	부산강서세무서	2024-15529-001		2024. 9. 3.	2024. 10. 30.	57
23	부산강서세무서	2024-15532-001		2024. 9. 3.	2024. 10. 30.	57
24	부산강서세무서	2024-15535-001		2024. 9. 3.	2024. 10. 30.	57
25	남대구세무서	2024-15561-001		2024. 9. 4.	2024. 10. 31.	57
26	남대구세무서	2024-15562-001		2024. 9. 4.	2024. 10. 31.	57
27	남대구세무서	2024-15562-002		2024. 9. 4.	2024. 10. 31.	57
28	남대구세무서	2024-15562-003		2024. 9. 4.	2024. 10. 31.	57
29	남대구세무서	2024-15562-004		2024. 9. 4.	2024. 10. 31.	57
30	남대구세무서	2024-15564-001		2024. 9. 4.	2024. 10. 31.	57
31	서부산세무서	2024-18709-001		2024. 9. 30.	2024. 11. 24.	55
32	동대구세무서	2024-17631-001		2024. 10. 4.	2024. 11. 24.	51
33	부산강서세무서	2024-15533-001		2024. 9. 10.	2024. 10. 30.	50
34	김해세무서	2023-17020-001		2023. 10. 6.	2023. 11. 23.	48
35	남대구세무서	2024-12418-002		2024. 9. 13.	2024. 10. 31.	48
36	수영세무서	2024-15775-001		2024. 9. 4.	2024. 10. 21.	47

순번	위임기관	관리번호	체납자	수신일자(A)	접수일자(B)	지연일수 (B-A)
37	수영세무서	2024-15935-001	“기재 생략”	2024. 9. 4.	2024. 10. 21.	47
38	수영세무서	2024-15935-002		2024. 9. 4.	2024. 10. 21.	47
39	수영세무서	2024-15935-003		2024. 9. 4.	2024. 10. 21.	47
40	수영세무서	2024-15935-004		2024. 9. 4.	2024. 10. 21.	47
41	진주세무서	2023-18466-001		2023. 11. 30.	2024. 1. 15.	46
42	경주세무서	2023-00305-006		2024. 9. 25.	2024. 11. 6.	42
43	경주세무서	2023-00305-007		2024. 9. 25.	2024. 11. 6.	42
44	김해세무서	2023-18455-001		2023. 12. 4.	2024. 1. 15.	42
45	부산진세무서	2024-15929-001		2024. 9. 26.	2024. 11. 6.	41
46	부산진세무서	2024-15929-002		2024. 9. 26.	2024. 11. 6.	41
47	거창세무서	2024-15109-001		2024. 9. 9.	2024. 10. 18.	39
48	거창세무서	2024-15109-002		2024. 9. 9.	2024. 10. 18.	39
49	거창세무서	2024-15110-001		2024. 9. 9.	2024. 10. 18.	39
50	거창세무서	2024-15110-002		2024. 9. 9.	2024. 10. 18.	39
51	거창세무서	2024-15110-003		2024. 9. 9.	2024. 10. 18.	39
52	거창세무서	2024-15110-004		2024. 9. 9.	2024. 10. 18.	39
53	거창세무서	2024-15111-003		2024. 9. 9.	2024. 10. 18.	39
54	진주세무서	2023-16794-001		2023. 10. 10.	2023. 11. 17.	38
55	김해세무서	2023-16795-001		2023. 10. 10.	2023. 11. 17.	38
56	동래세무서	2024-15112-001		2024. 9. 10.	2024. 10. 18.	38
57	남대구세무서	2024-15563-001		2024. 9. 23.	2024. 10. 31.	38
58	수영세무서	2024-15777-001		2024. 9. 13.	2024. 10. 21.	38
59	은평세무서	2023-16796-001		2023. 10. 11.	2023. 11. 17.	37
60	김해세무서	2023-17013-001		2023. 10. 17.	2023. 11. 23.	37
61	북부산세무서	2024-15038-001		2024. 9. 11.	2024. 10. 18.	37
62	북부산세무서	2024-15038-002		2024. 9. 11.	2024. 10. 18.	37
63	북부산세무서	2024-15038-003		2024. 9. 11.	2024. 10. 18.	37
64	북부산세무서	2024-15038-004		2024. 9. 11.	2024. 10. 18.	37
65	서부산세무서	2024-18807-001		2024. 10. 18.	2024. 11. 24.	37
66	서부산세무서	2024-18807-002		2024. 10. 18.	2024. 11. 24.	37
67	삼성세무서	2023-18464-001		2023. 12. 11.	2024. 1. 15.	35
68	삼성세무서	2023-18464-002		2023. 12. 11.	2024. 1. 15.	35
69	의정부세무서	2024-01287-003		2024. 1. 30.	2024. 3. 5.	35
70	부산진세무서	2024-14181-003		2024. 10. 2.	2024. 11. 6.	35
71	부산진세무서	2024-14181-002		2024. 10. 2.	2024. 11. 6.	35
72	김해세무서	2023-16526-001		2023. 10. 10.	2023. 11. 13.	34
73	종로세무서	2023-18465-001		2023. 12. 13.	2024. 1. 15.	33
74	김해세무서	2023-16521-002		2023. 10. 12.	2023. 11. 13.	32
75	양산세무서	2024-16629-001		2024. 10. 17.	2024. 11. 18.	32

[별표 4]

공매재산 현황조사서 작성 지연 명세

순번	위임기관	관리번호	체납자	조사기한(A)	작성일자(B)	지연일수(B-A)
합 계: 총 42건						
1	거제시청	2023-05096-003	“기재 생략”	2023. 7. 28.	2025. 2. 14.	567
2	진주세무서	2023-04390-001		2023. 7. 5.	2023. 10. 27.	114
3	영동세무서	2023-17259-003		2024. 2. 8.	2024. 4. 22.	74
4	익산세무서	2023-09081-001		2023. 10. 26.	2024. 1. 8.	74
5	진주세무서	2023-09187-001		2023. 8. 14.	2023. 10. 26.	73
6	송파구청	2024-10130-001		2024. 9. 27.	2024. 12. 4.	68
7	남대구세무서	2024-03675-001		2024. 8. 13.	2024. 10. 14.	62
8	창원세무서	2023-07986-001		2023. 7. 19.	2023. 9. 15.	58
9	북대구세무서	2024-09991-001		2024. 8. 21.	2024. 10. 14.	54
10	마산세무서	2023-10046-003		2023. 9. 6.	2023. 10. 27.	51
11	김해세무서	2024-10990-001		2024. 10. 11.	2024. 11. 28.	48
12	중부산세무서	2024-09951-001		2024. 10. 4.	2024. 11. 21.	48
13	마산세무서	2024-03675-001		2024. 4. 12.	2024. 5. 27.	45
14	창원세무서	2024-11142-004		2024. 9. 27.	2024. 11. 5.	39
15	김해세무서	2024-10984-003		2024. 9. 6.	2024. 10. 14.	38
16	마산세무서	2023-10666-001		2023. 9. 19.	2023. 10. 26.	37
17	화성세무서	2024-04527-003		2024. 8. 27.	2024. 10. 1.	35
18	경주세무서	2024-09961-003		2024. 9. 26.	2024. 10. 30.	34
19	김해세무서	2024-10984-004		2024. 9. 27.	2024. 10. 30.	33
20	의창구청	2023-09071-001		2023. 8. 11.	2023. 9. 13.	33
21	마산세무서	2023-00122-002		2023. 4. 7.	2023. 5. 10.	33
22	김해시청	2023-17041-001		2024. 4. 19.	2024. 5. 20.	31
23	논산세무서	2024-00353-003		2024. 5. 3.	2024. 6. 3.	31

순번	위임기관	관리번호	체납자	조사기한(A)	작성일자(B)	지연일수(B-A)
24	마산세무서	2023-05273-003	“기재 생략”	2023. 7. 4.	2023. 8. 3.	30
25	창원세무서	2023-05862-002		2023. 7. 4.	2023. 8. 3.	30
26	진주세무서	2023-18467-001		2024. 4. 18.	2024. 5. 17.	29
27	구리세무서	2024-13440-001		2025. 1. 28.	2025. 2. 26.	29
28	시흥세무서	2023-04954-004		2023. 7. 21.	2023. 8. 17.	27
29	성남세무서	2023-08884-001		2023. 9. 29.	2023. 10. 26.	27
30	송파세무서	2023-07846-001		2023. 7. 14.	2023. 8. 10.	27
31	상주세무서	2024-07184-001		2024. 7. 25.	2024. 8. 21.	27
32	창원세무서	2024-03395-001		2024. 6. 7.	2024. 7. 3.	26
33	김해세무서	2024-10646-003		2024. 9. 6.	2024. 10. 2.	26
34	진주세무서	2024-01556-001		2024. 4. 12.	2024. 5. 7.	25
35	진주세무서	2023-07461-001		2023. 7. 13.	2023. 8. 7.	25
36	삼성세무서	2024-11225-003		2024. 10. 11.	2024. 11. 5.	25
37	김해세무서	2023-06925-001		2023. 6. 30.	2023. 7. 25.	25
38	마산세무서	2024-10403-001		2024. 8. 30.	2024. 9. 23.	24
39	거제시청	2023-11421-001		2023. 10. 13.	2023. 11. 3.	21
40	김해세무서	2023-03628-001		2023. 6. 5.	2023. 6. 26.	21
41	김해세무서	2023-04127-004		2023. 6. 5.	2023. 6. 26.	21
42	창원지방검찰청 진주시청	2023-05256-001		2023. 7. 18.	2023. 8. 8.	21